



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLUÍDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 5660/2025/COGIN/GEGIR/SUROD/DIR/ANTT

Interessado: Concessionária EPR Via Mineira S.A.

Referência: Processo nº 50505.014910/2025-23

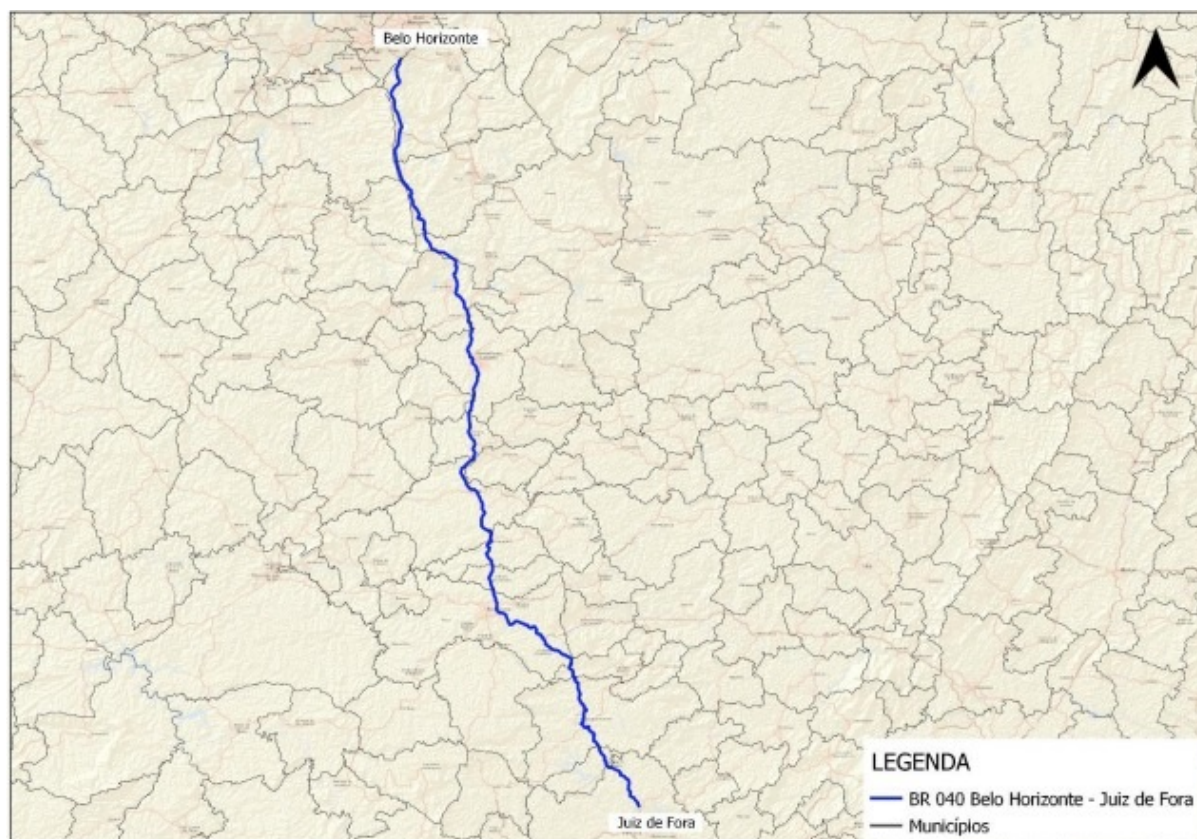
Assunto: Demanda - Alteração de Obrigação dos Postos de Pesagem Veicular (PPVs) existentes no trecho rodoviário - BR-040/MG - Contrato do Edital de Concessão n.º 04/2023.

1. INTRODUÇÃO

1.1. A presente Nota Técnica trata da análise, no que compete a esta Gerência de Gestão de Investimentos - GEGIR, nos termos do art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), da proposta de alteração das obrigações relativas aos Postos de Pesagem Veicular (PPV) previstos no [Contrato de Concessão do Edital nº 04/2023](#), conforme foi aventado pela Concessionária EPR Via Mineira S.A. mediante a Carta EVM-REG-250314-0001 (SEI nº 30546839), de 14/03/2025.

1.2. O sistema rodoviário explorado por essa Concessionária compreende a rodovia BR-040/MG, conforme mapa ilustrado na Figura 1 abaixo:

Figura 1 - Sistema Rodoviário - BR - 040/MG



1.3. Abaixo, são apresentados os principais dados relativos ao Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023:

Tabela 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR-040
2	Extensão	232,1 km
3	Prazo do Contrato	30 (trinta) anos
4	Data-Base do Contrato	Julho/2023
5	Assinatura do Contrato	04/07/2024
6	Início da Concessão	06/08/2024
7	Início da Cobrança de Pedágio	06/08/2024
8	1º Ano de Concessão	06/08/2024 - 05/08/2025

2. OBJETIVO

2.1. A presente Nota Técnica tem por escopo avaliar a pertinência da demanda apresentada pela Concessionária EPR Via Mineira S.A., concernente à formalização do entendimento de que a readequação dos postos de pesagem existentes aos requisitos normativos e padrões estabelecidos no Programa de Exploração da Rodovia (PER) não é tecnicamente viável. Propõe-se, em substituição, que tais intervenções sejam classificadas como implantação de novos Postos de Pesagem Veicular (PPVs), com prazo de execução de 24 (vinte e quatro) meses.

2.2. Para tanto, será verificada a motivação, a previsão legal, contratual e regulamentar da proposta, bem como avaliados os requisitos necessários para sua implementação e o mecanismo adequado para sua operacionalização, em conformidade com o [Contrato de Concessão do Edital nº 04/2023](#).

3. INSTRUÇÃO PROCESSUAL

3.1. A demanda em referência foi apresentada de maneira organizada e objetiva, sendo que as premissas, informações e documentos necessários para avaliação adequada e eficiente encontram-se juntados ao processo. Ademais, os documentos citados no Ofício Circular SEI nº 626/2025/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29927108) não se aplicam para a presente análise, conforme quadro abaixo:

Tabela 2 - Ofício Circular SEI nº 626/2025/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29927108)

ITEM	DOCUMENTO	CHECK
1	Relatório de Proposição	N/A
2	Relatório Fotográfico e Projeto Funcional Simplificado	N/A
3	Orçamento Estimativo ou Memória de Cálculo do Desequilíbrio Econômico-Financeiro	N/A
4	Declaração de Veracidade de Informações e Documentos (Ofício Circular SEI nº 911/2023/GECON/SUOD/DIR-ANTT - SEI nº 16677150)	☐

4. HISTÓRICO PROCESSUAL

4.1. A tabela a seguir apresenta o histórico com as principais tratativas relacionadas ao projeto em tela:

Tabela 3 - Histórico Processual

ITEM	DOCUMENTO	SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	Carta EVM-REG-250314-0001	30546839	14/03/2025	A Concessionária apresenta a demanda para alteração de obrigação de melhoria para implantação de novo PPV em virtude de impossibilidade técnica, em caráter de reforma, da adequação do Posto de Pesagem Existente aos requisitos normativos e aos padrões estabelecidos no PER.
2	Despacho COM_P_SUROD_25/2024	31570430	15/05/2025	A Comissão de Trabalhos Iniciais indica que a reforma não é a solução técnica mais adequada para tornar o PPV existente aderente aos parâmetros técnicos exigidos, já que conforme o PER, Item 3.4.6.1, que deverá ser instalado o sistema HSWIM.
3	Despacho GEFOP	32452696	23/05/2025	Encaminha os autos para que a GEGIR analise a alteração do tipo de investimento previsto.

5. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVOS

5.1. Apresenta-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, sendo que os excertos necessários serão transcritos no momento oportuno.

- [Contrato de Concessão do Edital nº 04/2023](#) e respectivos Programa de Exploração da Rodovia - PER, Termos Aditivos e demais Anexos ao Contrato;
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres.
- [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#): Disciplina o procedimento do reajuste e das revisões ordinárias e extraordinárias, no âmbito dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob gestão da ANTT;

6. ANÁLISE TÉCNICA

6.1. PROPOSTA

6.1.1. A Concessionária EPR Via Mineira S.A., por meio da Carta EVM-REG-250314-0001 (SEI nº 30546839), de 14/03/2025, comunicou a inviabilidade de adequação do Posto de Pesagem Veicular (PPV) existente aos requisitos normativos e aos padrões estabelecidos no Programa de Exploração da Rodovia (PER) por meio de reforma. Consequentemente, a Concessionária enfatiza a necessidade de uma reestruturação efetiva, com a implantação de um novo Sistema de Pesagem Veicular no trecho da BR-040/MG entre Belo

6.1.2. Conforme o Relatório Técnico (SEI nº 30546847), elaborado pela TPF Engenharia, o posto atualmente em operação não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pelo PER e pelo Manual de Procedimentos de Fiscalização em Postos de Pesagem Veicular da ANTT. A análise técnica indica que, para o cumprimento adequado dos parâmetros técnicos, seriam necessárias “obras de ampliação mais complexas”, tais como revisões na geometria do posto, construção de novas alças de acesso aos estacionamentos, ampliação das vagas, recuperação do pavimento existente, eliminação de acessos irregulares e intervenções em terraplenos.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a acima exposta entende-se que o Posto de Pesagem atualmente não atende aos requisitos mínimos exigidos pelo PER e pelo Manual de Procedimentos de Fiscalização em Postos de Pesagem Veicular da ANTT, carecendo de intervenções significativas para garantir o cumprimento de forma eficaz de tais exigências, assegurando a segurança viária sem o comprometimento dos níveis de serviço das rodovias.

Com relação às estruturas físicas dos postos, observou-se que, conforme preconiza no Manual de Fiscalização acima citado, o pátio não possui o número mínimo de vagas de estacionamento para o transbordo, que deve variar entre 8 e 20 vagas para veículos de carga, considerando ao menos 2 vagas destinadas às cargas perigosas, com drenagem e destinação adequada para possíveis resíduos. Em resumo, serão necessárias as construções de áreas relativamente grandes para comportar estas vagas especiais, as quais, por sua vez, demandarão relevantes revisões na geometria do posto, exigindo a construção de novas alças de entrada aos estacionamentos e novas vagas, constituindo-se em obras de ampliação mais complexas. Onde a primeira solução extrapola a faixa de domínio atual, sendo necessários processos de desapropriação, e a segunda alternativa destaca-se pela necessidade de implantação de muro de contenção para evitar interferências com áreas adjacentes.

6.1.3. Adicionalmente, conforme o Estudo Locacional (SEI nº 30546852), que avaliou a atual localização do posto com base nas diretrizes da Resolução ANTT nº 5.379/2017, a qual estabelece os requisitos técnicos, operacionais e normativos para a localização, infraestrutura e funcionamento dos postos de pesagem veicular, verificou-se que o Posto de Pesagem Existente, localizado entre os quilômetros 664 e 665 da BR-040/MG, entre os municípios de Barbacena e Juiz de Fora, está situado em uma região com menor demanda por fiscalização de veículos pesados.

4 CONCLUSÕES

O estudo realizado identificou que o PPV existente na BR-040/MG, localizado entre os quilômetros 664 e 665, está subutilizado devido à baixa demanda de veículos pesados na região. Em contrapartida, o trecho entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete (km 543,7 a 639,7) apresenta uma situação significativamente mais crítica, com elevados VDMs de veículos pesados e predominância de viagens curtas, fatores que aceleram o desgaste do pavimento.

Com base em critérios hierarquizados, foram identificados os trechos prioritários para a possível realocação ou instalação de um novo PPV. Entre esses, destacou-se o Trecho 3 (entre o km 597,2 ao km 618,6), que requer uma maior atenção devido à sua relevância e impacto, sobretudo no contexto econômico da região e no transporte de cargas pesadas provenientes de atividades e industriais.

6.1.4. Diante desse contexto, a Concessionária manifesta interesse em alterar a obrigação contratual, com a proposta de implantação de um novo Posto de Pesagem Veicular (PPV) no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, mediante formalização de Termo Aditivo ao [Contrato de Concessão do Edital nº 04/2023](#).

6.2. MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS RELACIONADAS

6.2.1. A Comissão de Trabalhos Iniciais, por meio do Despacho (SEI nº 31570430), concluiu que a reforma do Posto de Pesagem Veicular (PPV) existente não configura a solução técnica adequada para atender aos parâmetros técnicos exigidos. Reconheceu-se que o PPV atual não cumpre os requisitos mínimos do PER e

do Manual de Procedimentos de Fiscalização da ANTT. Em decorrência dessas constatações, a Comissão concorda que a reforma não é a solução técnica mais apropriada, sendo imperativa a instalação do sistema High-Speed Weigh-in-Motion (HS-WIM), conforme item 3.4.6.1 do PER.

5. A comissão tem ciência de que o PPV apresenta as seguintes deficiências:

a) O PPV existente não atende aos requisitos mínimos exigidos pelo PER e pelo Manual de Procedimentos de Fiscalização em Postos de Pesagem Veicular da ANTT.

b) O pátio não possui o número mínimo de vagas de estacionamento para o transbordo, que deve variar entre 8 e 20 vagas para veículos de carga, considerando ao menos 2 vagas destinadas às cargas perigosas, com drenagem e destinação adequada para possíveis resíduos.

c) Há a necessidade de construções de áreas relativamente grandes para comportar estas vagas especiais, as quais, por sua vez, demandarão relevantes revisões na geometria do posto, exigindo a construção de novas alças de entrada aos estacionamentos e novas vagas, constituindo-se em obras de ampliação mais complexas. Esta solução extrapolaria a faixa de domínio, sendo necessários processos de desapropriação.

6. Diante desta realidade, concordamos que a reforma não é a solução técnica mais adequada para tornar o PPV existente aderente aos parâmetros técnicos exigidos, já que conforme o PER, Item 3.4.6.1, deverá ser instalado o sistema HSWIM.

6.2.2. Ademais, a 131ª Reunião de Diretoria Administrativa da ANTT, realizada em 17/03/2025 (SEI nº 30696959), autorizou a Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (SUROD) a expedir autorização para que as Concessionárias elaborem projetos executivos do sistema HS-WIM. Após avaliação dos projetos e orçamentos pela área técnica competente, a inclusão desse investimento nos contratos de concessão rodoviária poderá ser proposta, por meio de termos aditivos e revisões extraordinárias das tarifas de pedágio.

6.2.3. Nesse contexto, no âmbito do processo SEI nº 50500.017339/2025-49, a Decisão SUROD nº 253, de 02/04/2025 (SEI nº 30996564), publicada no Diário Oficial da União em 07/04/2025 (SEI nº 31158039), autorizou a Concessionária EPR Via Mineira a elaborar e apresentar à ANTT: (i) estudo técnico de localização, (ii) projeto executivo de engenharia, e (iii) orçamento inspecionado e certificado, com vistas à implantação do sistema de pesagem em movimento no modelo HS-WIM FULL no sistema rodoviário sob sua concessão.

6.3. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

6.3.1. O [Contrato de Concessão do Edital nº 04/2023](#) disciplina as obrigações atinentes à execução de obras de ampliação de capacidade e melhorias e da frente de serviços operacionais:

8 Obras e Serviços

8.1 Diretrizes de Execução das Obras e dos Serviços

[...]

8.1.10 Inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços, com exceção das hipóteses do Estoque de Melhorias, das Obras de Manutenção de Nível de Serviço e de adequação ou complementação de Obras Supervenientes, serão realizadas exclusivamente por meio de Revisão Quinquenal.

(i) Inclusões ou alterações de obras e serviços que tenham comprovada repercussão sobre os investimentos e custos de responsabilidade da Concessionária implicarão a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por meio da utilização do Fluxo de Caixa Marginal.

(ii) A exclusão de obras e serviços ensejará a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por meio da utilização do Desconto de Reequilíbrio.

[...]

8.3 Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias e da Frente de Serviços Operacionais

8.3.1 As Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias e da Frente de Serviços Operacionais de cada um dos segmentos do Sistema Rodoviário descritos no PER deverão estar concluídas e em operação no prazo e nas condições estabelecidas no PER, observados o Escopo, os Parâmetros Técnicos e os Parâmetros de Desempenho previstos.

(i) Para efeito de aplicação do Fator D, serão considerados os percentuais de execução física da

obra ou serviços apurados pela ANTT, sem prejuízo da possibilidade de a ANTT demandar a comprovação da execução de outras atividades constantes no Escopo, nos Parâmetros Técnicos e nos Parâmetros de Desempenho previstos no PER;

(ii) A conclusão das obras e serviços descritos no PER será atestada conforme previsto neste Contrato e de acordo com procedimento específico da ANTT.

[...]

8.3.3 A ANTT poderá aprovar, caso a caso, a alteração do tipo de obra de melhoria prevista no PER e/ou seu deslocamento, desde que seja mantida a sua funcionalidade, que não seja aplicada uma solução inferior, e que a nova solução e localização não apresentem maior impacto socioambiental.

(i) Caso a alteração prevista resulte em atraso no prazo de apresentação ou em reapresentação do anteprojeto, ou reflita de qualquer forma na obtenção e encargos das licenças ou autorizações ambientais necessárias, a Concessionária não fará jus a qualquer prazo adicional para entrega das obras, tampouco à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

8.3.4 Na hipótese de a Concessionária não concluir as obras ou não disponibilizar os serviços nos prazos e com parâmetros previstos no PER, a ANTT aplicará as penalidades previstas neste Contrato e na regulamentação da ANTT, sem prejuízo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, que se dará mediante aplicação automática do Desconto de Reequilíbrio.

[...]

22 Alocação de Riscos

22.1 Com exceção dos riscos expressamente alocados ao Poder Concedente nos termos da subcláusula 22.2 e em outras disposições contratuais, a Concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à Concessão, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos:

[...]

22.1.8 investimentos e custos para execução dos serviços previstos no PER;

22.1.9 investimentos e custos excedentes relacionados às obras e aos serviços objeto da Concessão, exceto nos casos previstos na subcláusula 22.2;

22.1.10 atraso no cumprimento dos cronogramas previstos no PER ou de outros prazos estabelecidos entre as Partes ao longo da vigência do Contrato, exceto nos casos previstos na subcláusula 22.2;

22.1.11 investimentos e custos decorrentes da tecnologia empregada nas obras e serviços da Concessão;

22.1.12 investimentos e custos decorrentes de adequação às atualizações das Normas Técnicas;

[...]

22.1.26 alterações nas localizações ou tipo dos dispositivos previstos nas Obras de Melhorias previstas no PER, salvo quando causadas pelo Poder Concedente ou decorrente de risco alocado ao Poder Concedente;

22.1.27 investimentos e custos advindos da conclusão e das adequações necessárias para o atendimento dos Parâmetros de Desempenho previstos no PER relacionados às obras executadas pelo Poder Concedente antes da Data da Assunção;

6.3.2. O [Programa de Exploração da Rodovia - PER](#) Anexo expõe o Cronograma de Implantação Operacional da Frente de Serviços Operacionais referentes aos Postos de Pesagem Veicular (PPV):

3.1.7 Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais

[...]

Recuperação

Escopo: Construção de novas instalações operacionais.

Procedimentos:

1. Construção, Reconstrução, Demolição e Ampliação de UOPs ou Delegacias da PRF e do BPRv existentes, atendendo as características básicas descritas nos Manuais de Infraestrutura Predial e no Regulamento de Identidade Visual –RIV da PRF e do BPRv, com o mesmo padrão de qualidade das edificações operacionais da Concessionária.

2. Construção de novos postos de pesagem veicular, incluindo o sistema viário e áreas de estacionamento/transbordo, para que sejam oferecidas funcionalidades, padrões de operação e capacidade de atendimento exigidos na Frente de Serviços Operacionais.

3. Manutenção das edificações e instalações operacionais da rodovia, das UOPs ou Delegacias da PRF e do BPRv, por meio da programação de conjunto de intervenções de modo a preservar as condições e garantir a integridade do patrimônio da rodovia.

4. Cumprimento de cronograma de manutenção de edificações e instalações prediais que considere o

término da vida útil de cada componente.

5. Execução de serviços necessários à preservação da funcionalidade dos sistemas operacionais, como pintura, eventuais ampliações das edificações e instalações, e reformas de grande porte envolvendo substituições de paredes ou de coberturas.

6. Implantação do Sistema de Gerência de Edificações e Instalações Operacionais (SGE), integrante do SIGACO.

[...]

3.4.6 Sistema de Pesagem

3.4.6.1 Postos de Pesagem Existentes

Escopo

Adequar e operacionalizar o sistema de pesagem na modalidade fixa com condições de verificar situações de excesso de peso em veículo de carga, efetuar autuações e transbordo das cargas em excesso, sendo auxiliado pela pesagem dinâmica permanente.

Os Postos de Pesagem existentes no sistema rodoviário, regularmente aferidos e operados por autoridade rodoviária, de forma a permitir a sua continuidade, devem ser assumidos e mantidos em operação pela Concessionária desde o início da concessão. Os equipamentos que não estiverem em condições de operação deverão ser restabelecidos no prazo de 180 dias.

Parâmetros Técnicos

Os postos existentes na rodovia poderão ser recuperados e reformados, ou ainda ser objeto de nova edificação, quando não atenderem aos padrões estabelecidos, sendo que os projetos devem ser apresentados para aceitação pela ANTT.

[...]

3.4.6.2 Postos de Pesagem Novos

Escopo

Implantar e operacionalizar o sistema de pesagem na modalidade fixa com condições de verificar situações de excesso de peso em veículo de carga, efetuar autuações e transbordo das cargas em excesso, sendo auxiliado pela pesagem dinâmica permanente.

No caso da implantação de novos postos de pesagem fixos, a Concessionária deverá apresentar um estudo de origem-destino para justificar a localização dos mesmos, o qual será avaliado pela ANTT.

Os postos de pesagem fixos deverão ter dimensões compatíveis com o fluxo de tráfego de veículos de carga, inclusive com relação aos locais para estacionamento e transbordo de cargas em excesso, além de tapetes de entrada e saída, iluminação, sinalização indicativa, entre outros.

Implantação do Posto fixo com o sistema de pesagem dinâmica em baixa velocidade WIM e com a seleção dos veículos feita pelo Sistema de pesagem dinâmica em alta velocidade com sensores embutidos no pavimento HSWIM. (Grifou-se)

[...]

Anexo A - Tabela 27 - Frente de Serviços Operacionais

ITEM	INFRAESTRUTURA / SERVIÇO	CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO					
		1M	6M	12M	24M	36M	60M
3.4.4	Sistema de Comunicação com o Usuário						
3.4.4.1	Sistemas de Comunicação	X					
3.4.4.2	Sistema de Informações aos Usuários	X					
3.4.4.3	Sistema de Manifestações dos Usuários	X					
3.4.4.4	Função de chamada de Emergência					X	
3.4.4.5	Totem de Autoatendimento	X					
3.4.4.6	Site na Internet	X					
3.4.5	Sistemas de Pedágio e Controle de Arrecadação						
3.4.5.1	Praças de Pedágio	X ^(E)		X			
3.4.5.2	Sistema de Passagem Livre (<i>Free Flow</i>)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.4.6	Sistema de Pesagem	1M	6M	12M	24M	36M	60M
3.4.6.1	PPVf - Posto de Pesagem Veicular - Fixo	X ^(O)		X ^(E)	X ^(N)		
3.4.7	Sistema de Transmissão de Dados	1M	6M	12M	24M	36M	60M
3.4.7.1	Rede de Fibra Óptica					X	
3.4.7.2	Sistema de Comunicação Wireless - Rodovia					X	
3.4.8	Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial	1M	6M	12M	24M	36M	60M
3.4.8	Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial	X					
3.4.9	Sistema de Operação e Segurança de Túnel	1M	6M	12M	24M	36M	60M
3.4.9	Sistema de Operação e Segurança de Túnel	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.4.10	Fiscalização ANTT	1M	6M	12M	24M	36M	60M
3.4.10.1	Veículos de Fiscalização da ANTT	P	D				
3.4.10.2	ESROD - Escritório de Fiscalização da ANTT			X ⁽¹⁾	X ⁽²⁾	X ⁽³⁾	
3.4.11	Fiscalização PRF	1M	6M	12M	24M	36M	60M
3.4.11.1	Veículos da PRF - vide Apêndice C			X			
3.4.11.2	Unidades Operacionais e Delegacias da PRF			X ⁽¹⁾	X ⁽²⁾	X ⁽³⁾	

LEGENDA

NA	Não Aplicável	(E)	SAU / Praças de Pedágios / Equipamentos / Sistemas
P	Provisório	(N)	SAU / Praças de Pedágios / Equipamentos / Sistemas
D	Definitivo	(1)	Reforma e/ou Ampliação - UOPs, Delegacias PRF e Postos ANTT
E	Existente	(2)	Construção - UOPs, Delegacias PRF e Postos ANTT
N	Novos	(3)	Reconstrução - UOPs, Delegacias PRF e Postos ANTT
O	Existente em Operação		

[...]

Anexo A - APÊNDICE D: LOCALIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES OPERACIONAIS

Tabela 34 - Localização e Quantitativos Postos de Pesagem Fixa

Posto	Rodovia	Projeto	SNV (10/2020)	Latitude	Longitude	Situação
		Km	Km Eq.			
1	BR-040/MG	664,130	665,124	20°56' 4.06"S	43°48'59.63"O	Existente

6.3.3. Conforme disposto no item 3.4.6.1 do PER, a adequação ou a construção de novos Postos de Pesagem constitui obrigação e risco da Concessionária, implicando que os custos inerentes a essas obras são de responsabilidade exclusiva da própria Concessionária, nos termos do [Contrato de Concessão do Edital nº](#)

6.4. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

6.4.1. A [Resolução ANTT nº 5.379/2017](#), que estabelece diretrizes técnicas e parâmetros de desempenho para os equipamentos, sistemas e instalações operacionais do modelo de fiscalização e operação dos PPVs sob a responsabilidade da ANTT, dispõe o seguinte quanto à localização dos PPVs:

CAPÍTULO III

DA localização, INFRAESTRUTURA e INSTALAÇÕES DE POSTOS DE PESAGEM VEICULAR FIXOS

Art. 6º A implantação de Postos de Pesagem Veicular em rodovias federais concedidas será precedida de estudo técnico executado pela respectiva concessionária, de modo a contemplar, minimamente:

I - tráfego volumétrico e direcional;

II - matriz origem-destino;

III - avaliação das rotas de fuga;

IV - horizontes de projeto de 10 (dez) anos e correspondente ao prazo da concessão;

V - análise comparativa entre localizações elegíveis para instalação de Postos de Pesagem;

VI - avaliações de integração aos demais postos de pesagem do Sistema Nacional de Viação - SNV; e

VII - outros aspectos técnicos aplicáveis.

Parágrafo único. O estudo técnico de viabilidade observará as localizações previstas no PER e/ou de interesse da ANTT, as exigências contratuais e os projetos aprovados quando da publicação desta Resolução.

[...]

Art. 8º As concessionárias poderão propor e submeter à aprovação da ANTT as adequações relativas a:

I - Intelligent Transportation Systems - ITS, visando a integração dos sistemas e subsistemas dos postos de pesagem já existentes;

e II - localizações previstas para os postos de pesagem veicular, mediante estudo técnico de viabilidade e impacto financeiro.

6.4.2. Além disso, a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#), que aprovou a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias - RCR 2, estabelece as seguintes disposições a respeito de alterações de obras e serviços no contrato de concessão, bem como sobre a pesagem veicular:

Art. 44. Para inclusão ou alteração de obras e serviços no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar inicialmente projeto funcional, mediante solicitação da Superintendência competente ou por sua própria iniciativa.

§ 1º A Superintendência competente analisará o projeto funcional, podendo:

I - determinar a realização de ajustes e correções, em caso de incompletude ou desconformidade com o contrato de concessão ou normativos vigentes;

II - Consultar a Comissão Tripartite da rodovia, de forma não vinculante, sobre a adequação do projeto funcional em função de possíveis reflexos decorrentes de execução ou de sua implementação, sob a ótica dos lindeiros do interesse geral.

III - informar a ausência de interesse na inclusão ou alteração;

IV - autorizar a elaboração de projeto executivo para obra ou serviço com preço de venda de até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a preços correntes; e

V - submeter para Diretoria proposta de autorização de realização do projeto executivo ou estudo de viabilidade, cujo preço de venda supere o valor previsto no inciso III.

[...]

Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito.

Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos,

principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias.

[...]

CAPÍTULO III

ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA

Seção I

Disposições gerais

Art. 18. Os estudos, projetos e orçamentos deverão ser elaborados de acordo com o contrato de concessão e com as normas e diretrizes técnicas vigentes da ANTT, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), do DNIT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e das demais entidades normatizadoras a que a concessionária esteja sujeita por obrigação legal ou contratual.

[...]

§ 5º A critério da ANTT, poderá ser autorizada a utilização em projetos e obras, em trecho experimental ou definitivo, soluções técnicas ou métodos construtivos de engenharia ainda não normatizados.

[...]

CAPÍTULO VI

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA

[...]

Requisitos gerais para execução de obras obrigatórias

[...]

Art. 145. A definição ou alteração de concepção e localização de dispositivo previsto no contrato de concessão será precedida de estudo técnico de engenharia da concessionária, que apresente todos os elementos e as justificativas pertinentes.

§ 1º Em caso de incompletude do estudo técnico ou sua desconformidade com o contrato de concessão ou normativos vigentes, a Superintendência competente pode determinar, fundamentadamente, a realização de ajustes e correções.

[...]

§ 4º Competirá à Superintendência competente, de ofício ou a requerimento da concessionária, definir o local de execução de investimentos quando o contrato de concessão previr quantitativos sem estabelecer sua localização, assegurada a manifestação da concessionária sobre o local indicado.

§ 5º Quando restar configurada a impossibilidade ou a desnecessidade de execução de obra obrigatória, a obrigação decorrente deverá ser:

I - convertida em outra obra necessária para a infraestrutura rodoviária, de interesse dos usuários, considerando orçamento de valor semelhante, preservado o equilíbrio econômico-financeiro quanto à diferença;

II - deslocada para outra localização; ou

III - excluída do contrato de concessão, preservado o equilíbrio econômico-financeiro.

[...]

Seção VI

Pesagem veicular, excesso de peso e evasão

Art. 200. A pesagem veicular será regida pelas obrigações previstas no contrato de concessão e pelo disposto na [Resolução nº 5.379, de 5 de julho de 2017](#), e sua fiscalização pela ANTT será realizada prioritariamente pela modalidade remota.

§ 1º Quando não estiver previsto no contrato de concessão, a concessionária poderá implementar sistema de pesagem em movimento, mediante prévia autorização da ANTT, observada a regulamentação específica aprovada pela Diretoria.

§ 2º A fiscalização da pesagem veicular será realizada na modalidade presencial em postos de pesagem que não contemplem a modalidade prevista no caput ou no §1º.

Art. 201. A fiscalização da evasão de pesagem será realizada, prioritariamente, sem a presença do agente da autoridade de trânsito no local da infração, sendo a concessionária responsável por instalar todos os recursos necessários para a viabilização da autuação remota por parte da ANTT.

[...]

CAPÍTULO VII

OPERAÇÃO RODOVIÁRIA

Seção I

Disposições gerais

Art. 170. A concessionária deverá implantar e operacionalizar, ao menos, as seguintes infraestruturas e serviços operacionais:

I - centro de controle operacional;

II - equipamentos e veículos da administração;

III - sistemas de controle e monitoração de tráfego;

IV - sistemas de atendimento ao usuário;

V - sistemas de pedágio e controle de arrecadação;

VI - sistema de comunicação e conectividade do usuário;

VII - sistema de pesagem veicular;

VIII - sistema de guarda e vigilância patrimonial.

Parágrafo único. O contrato de concessão deverá estabelecer o escopo, os parâmetros técnicos e de desempenho e o prazo de implantação e operacionalização dos serviços referidos no caput.

Art. 171. A concessionária deverá implantar os edifícios operacionais, nos termos do contrato de concessão.

§ 1º A concessionária poderá alterar a localização dos edifícios operacionais, independentemente de autorização da ANTT, até o limite de 5 (cinco) quilômetros em ambos os sentidos, sem prejuízo ao atendimento dos parâmetros de desempenho estabelecidos no contrato de concessão. (Grifo nosso)

6.4.3. A Resolução ANTT nº 5.379/2017 estabelece que a implantação de Postos de Pesagem Veicular (PPVs) deve ser precedida por um estudo técnico abrangente, o qual deve incluir análise de tráfego, avaliação de rotas de fuga e a integração com o Sistema Nacional de Viação. Permite-se que as concessionárias proponham alterações na localização dos PPVs, desde que tais propostas sejam acompanhadas de estudos técnicos que demonstrem sua viabilidade.

6.4.4. A Resolução ANTT nº 6.000/2022 complementa essas diretrizes, exigindo que quando restar configurada a impossibilidade ou a desnecessidade de execução de obra obrigatória, a obrigação decorrente deverá convertida em outra obra necessária para a infraestrutura rodoviária, **deslocada para outra localização** ou excluída do contrato de concessão.

7. MÉRITO

7.1. Com base na análise processual e nos elementos técnicos acostados aos autos, notadamente o Relatório Técnico (SEI nº 30546847) elaborado pela TPF Engenharia e a manifestação da Comissão de Trabalhos Iniciais (SEI nº 31570430), verificou-se que as instalações existentes dos Postos de Pesagem Veicular (PPVs) no trecho concedido da BR-040/MG não atendem aos requisitos normativos estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nem aos padrões técnicos definidos no Programa de Exploração da Rodovia (PER).

7.2. O referido estudo técnico detalha a inviabilidade de adequação desses PPVs por meio de simples reformas, uma vez que as intervenções necessárias, como a readequação geométrica do posto, a construção de novas alças de acesso e o aumento do número de vagas de estacionamento para transbordo de cargas (incluindo as destinadas a cargas perigosas), extrapolam a faixa de domínio existente e demandariam processos de desapropriação e implantação de estruturas de contenção, caracterizando obras de ampliação complexas.

7.3. Adicionalmente, o Estudo Locacional (SEI nº 30546852) demonstrou que a localização atual do PPV existente (entre os quilômetros 664 e 665 da BR-040/MG) apresenta baixa demanda por fiscalização de veículos pesados. Em contrapartida, identificou-se o trecho entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete (km 543,7 a km 639,7) como prioritário para a instalação de um novo PPV, devido ao elevado Volume Diário Médio (VDM) de veículos pesados e à predominância de viagens curtas, fatores que contribuem significativamente para o desgaste do pavimento. Tal constatação, ratificada pela Comissão de Trabalhos Iniciais, corrobora a inadequação da manutenção da obrigação contratual na sua forma original.

7.4. Diante da inviabilidade técnica e da subutilização da localização atual, a Concessionária propõe a alteração da obrigação contratual para a implantação de novos PPVs no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com a inclusão de sistema de pesagem em movimento do tipo High Speed Weigh-in-Motion (HS-WIM), conforme previsto no item 3.4.6.1 do PER. Esta proposta está em consonância com a autorização da Diretoria Colegiada da ANTT, emitida na 131ª Reunião de Diretoria Administrativa (SEI nº 30696959), que permitiu às concessionárias a elaboração de projetos executivos para sistemas HS-WIM, com potencial inclusão nos contratos de concessão via termos aditivos e revisões extraordinárias das tarifas de pedágio.

7.5. O Contrato de Concessão do Edital nº 04/2023 prevê em sua subcláusula 8.3.3 a possibilidade de alteração do tipo de obra de melhoria ou seu deslocamento, desde que mantida a funcionalidade, não seja aplicada solução inferior e não haja maior impacto socioambiental. Além disso, a Resolução ANTT nº 6.000/2022, em seu Art. 46, estabelece que a inclusão ou alteração de obras e serviços no contrato de concessão pode ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio de revisão extraordinária ou quinquenal. A Instrução Normativa ANTT nº 18/2023, Art. 4º, reitera a necessidade de celebração de termo aditivo para alterações contratuais associadas à revisão extraordinária.

7.6. Dessa forma, a **proposta de alteração contratual para a implantação de novos PPVs, com prazo de 24 (vinte e quatro) meses, demonstra-se tecnicamente viável, contratualmente fundamentada e regulatoriamente amparada, sendo considerada conveniente e oportuna para o interesse público, especialmente em vista da otimização da fiscalização de peso e da segurança viária no sistema rodoviário.**

7.7. TERMO ADITIVO

7.7.1. Cabe destacar, sobre o tema, que a [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#) indica expressamente a possibilidade da formalização de Termo Aditivo para alterações no PER e Contrato de Concessão sem impacto no equilíbrio econômico-financeiro, conforme o excerto transcrito abaixo:

CAPÍTULO IV-B (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

DO TERMO ADITIVO (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

Art. 27-D. Toda alteração do contrato de concessão, do Programa de Exploração da Rodovia (PER) ou de quaisquer outros anexos ao contrato deverá ser formalizada mediante termo aditivo. (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

[...]

Art. 27-E. O contrato de concessão poderá ser aditivado a qualquer momento, quando se identificar alguma das seguintes hipóteses: (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

I - necessidade de intervenção para ampliação, preservação ou restabelecimento da segurança viária; (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

II - obra ou serviço emergencial para mitigação de risco iminente ou remediação de dano ao sistema rodoviário; (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

III - adequação do sistema rodoviário decorrente de obras supervenientes do Poder Concedente; (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

IV - implantação de sistemas ou tecnologias essenciais à supervisão, gestão ou fiscalização do contrato; (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

V - alterações contratuais sem impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato; (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

7.7.2. Ademais, por meio do Ofício Circular SEI nº 4802/2024/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 27210775), esta GEGIR manifestou às Concessionárias de Rodovias Federais, entendimento acerca da possibilidade de formalização de Termo Aditivo, indispensável para a atualização anual do PER, de modo a refletir as modificações realizadas que não implicam na necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro.

7.7.3. A [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#), dispõe que a alteração de serviço no Contrato de Concessão deve ser realizada via Termo Aditivo, conforme excerto a seguir:

[...]

Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito. (Grifo nosso)

7.7.4. Diante do exposto, torna-se imprescindível a formalização de um Termo Aditivo, tendo em vista a modificação da obrigação originalmente prevista de reforma para a implantação do PPV.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1. Sobre o caso em tela, verificou-se que o processo está maduro, devidamente instruído e motivado por parte da Concessionária EPR Via Mineira S.A., estando, assim, apto para ser analisado quanto ao mérito do pleito.

8.2. Deste modo, mediante as considerações tecidas nesta análise técnica, nos manifestamos favoravelmente à alteração contratual, para a implantação dos Postos de Pesagem Veicular com prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

8.3. Dito isto, temos que a alteração pretendida, caso seja deferido pela instância competente desta Agência, possui respaldo legal, contratual e regulamentar.

8.4. A tabela abaixo apresenta o resumo das análises alcançados na presente análise técnica:

Tabela 4 - Quadro Resumo

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO/DISPOSITIVO
6.2	Manifestação das Áreas Relacionadas	A GEFOP expressou concordância com a situação descrita nos Estudos Técnicos da Concessionária.
-	Edital de Concessão e Anexos	Não se aplica
6.3	Contrato de Concessão e Anexos	O contrato dispõe sobre a possibilidade de alteração contratual nos termos de regulamentação específica da ANTT.
6.4	Arcabouço Regulatório	A alteração contratual pretendida possui enquadramento regulamentar.
-	Cenários Avaliados	Não se aplica
-	Estoque de Melhorias	Não se aplica
7.8	Termo Aditivo	No caso de acolhimento da proposta será necessário firmar Termo Aditivo para alterar as disposições do Contrato de Concessão.
-	Reequilíbrio Econômico e Financeiro	A Concessionária não fará jus neste momento a reequilíbrios econômico-financeiros, haja vista não estar sendo imposto, tampouco retirado, nenhuma obrigação contratual previamente pactuada.

9. CONCLUSÃO

9.1. Inicialmente, esta GEGIR reconhece a proposta apresentada pela Concessionária EPR Via Mineira S.A., pois fora apresentada por seu representante legal, sendo devidamente motivada, fundamentada e justificada tecnicamente, bem como respeitou os ditames legais, contratuais e regulamentares.

9.2. Ressalta-se ainda que esta análise se baseou na veracidade das fontes utilizadas pela Concessionária EPR Via Mineira S.A. e demais documentos juntados aos autos.

9.3. Nesse sentido, após análise técnica subsidiada pelos elementos que compõem o presente processo, manifestamo-nos pelo deferimento da Demanda e pela viabilidade técnica e contratual da proposta de alteração contratual para a implantação dos Postos de Pesagem Veicular no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a ser formalizada mediante Termo Aditivo ao Contrato de Concessão do Edital nº 04/2023.

9.4. Repisamos que esta análise se limitou tão somente a reconhecer que o escopo de melhoria dos PPVs existentes não é adequado para o caso concreto, e, assim sendo, deve a obrigação ser enquadrada como implantação. Neste sentido, em momento oportuno, o tema deverá ser tratado em processo apartado, considerando nesta proposta a implantação do modelo de pesagem em movimento, modalidade HS-WIM Full, em consonância com os parâmetros da Decisão SUROD nº 253, de 02/04/2025 (SEI nº 30996564) que autorizou a Concessionária EPR Via Mineira a elaborar e apresentar à ANTT: (i) estudo técnico de localização, (ii) projeto executivo de engenharia, e (iii) orçamento inspecionado e certificado, com vistas à implantação do sistema de pesagem em movimento no modelo HS-WIM FULL no sistema rodoviário sob sua concessão.

10. ENCAMINHAMENTOS

10.1. A proposta de Termo Aditivo será elaborada de forma padronizada, alinhando-se aos demais Contratos de Concessão integrantes desta etapa do Programa de Concessões Federais - PROCROFE, e será tratada pelas áreas competentes da ANTT após as devidas considerações e concordância desta análise pela Concessionária.

10.2. Por fim, sugere-se o encaminhamento de Ofício à Concessionária EPR Via Mineira S.A., comunicando o resultado da presente análise. Além disso, será instaurado, em processo apartado, procedimento administrativo para as tratativas necessárias à alteração contratual, viabilizando a celebração de Termo Aditivo ao Contrato.

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

De acordo,

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 24/06/2025, às 20:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 25/06/2025, às 08:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **32798724** e o código CRC **73BA1225**.

